象州县象江路片区城中村棚户改造项目（一期）“7.13”事故调查报告

2020-08-17 09:55　来源：象州县应急管理局

2020年7月13日18时左右，象州县象江路片区城中村棚户改造项目（一期）施工现场发生一起事故，一名工人在施工过程中不慎摔倒被钢筋戳
事发当日，县人民政府接到报告后迅速组织公安局、人社局、应急局、住建局、总工会等有关部门及象州镇政府人员赶赴事故现场开展救援、处置
故原因，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）的规定，县人民政府于2020年7月14日成立事故调查组，调查组由县府办
人社、总工会及象州镇政府等单位抽调人员组成，对事故进行调查并邀请县纪委监委和县人民检察院派员参与监督办案。调查组按照“四不放过”原
求是、注重实效”的原则，认真开展现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提
责任人的处理建议，提出了防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2020年7月13日18时左右

（二）事故发生单位：广西建工集团第五建筑工程有限责任公司

（三）事故发生地点：象州县象江路片区城中村棚户改造项目（一期）2#楼4层楼面施工现场

（四）事故等级：一般事故

（五）事故类别：戳伤

（六）事故性质:生产安全责任事故

（七）事故直接经济损失：108万元

（八）死亡人数：1人

二、事故相关基本情况

(一)事故企业及情况

1、项目概况

象州县象江路片区城中村棚户改造项目（一期）位于象州县象江路片区城中村，规划建设总用地面积：13503.15平方米，新建总建筑面积：79
栋住宅。其中1#-4#楼均为32层的高层住宅。安置居民户数为496户，安置人数1488人，其中80㎡户型62户，100㎡户型62户，125㎡户型248户，
积率4.7，建筑密度24%，绿地率30%，机动车停车位420个。2018年6月17日获得象州县发展和改革局立项批文《关于给予象州县城北一片、象
改造项目（一期）立项的批复》（象发改投资〔2018〕54号），广西建工集团第五建筑工程有限责任公司于2018年12月6日通过公开招投标中
LJLB2018-054，中标价217012.82万元。2019年7月15日开工建设，2020年3月18日获得施工许可证。经广西双建工程咨询有限公司审批同意开工

2、建设单位

该项目建设单位为象州县博鑫城市开发投资有限公司。成立日期：2016年11月18日;类型：有限责任公司（国有独资）；住所：象州县象州镇
人：罗某林；注册资本：叁仟万圆整；营业期限：长期；经营范围：城市基础建设及公益设施项目的综合开发、投资、建设、运营管理；国有资产

房地产开发、投资、建设；建筑建材产品及化工产品销售；适合公司经营的政府出资项目和委托业务，包括政府间合作和转贷业务，对农村土地
资、运营及管理；农业园区和农村基础建设；水利工程、农村公路和农村生态建设，教育文化项目建设运营管理（依法须经批准的项目，经相关部
活动）。属于合法的建设单位。

3、施工总承包单位

该项目施工总承包单位为广西建工集团第五建筑工程有限责任公司。公司成立日期：1980年12月25日；类型：其他有限责任公司；注册资本
柳州市XX大道XX号；法定代表人：黄某龙；营业期限：1980年12月25日至2023年12月24日；经营范围：建筑工程施工总承包特级；建筑行业（
风景园林工程设计专项乙级；城乡规划编制乙级；市政行业设计专业乙级，钢结构工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；机电工程施
程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；地基基础工程专业承包壹级；建筑幕墙工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包壹级；
级；土石方工程；环保工程专业承包壹级；电子与智能化工程专业承包壹级；城市及道路照明工程专业承包壹级；起重设备安装工程专业承包壹级
业承包壹级；公路工程施工总承包贰级；公路路基工程专业承包贰级；公路路面工程专业承包贰级；桥梁工程专业承包贰级；隧道工程专业承包
级；石油化工工程施工总承包贰级；河湖治理工程专业承包贰级；电力工程施工总承包贰级，体育场地设施工程专业承包；管道工程专业承包；堤
承包工程范围按照建设部门核发的《资质证书》经营）；装配式建筑；工程咨询；进出口业务（按《进出口企业资质证书》核准的经营范围经营）；
加工；风能、太阳能地热节能环保新能源设备的销售及安装；建筑机械租赁及维修加工；建筑周转材料租赁；为建筑施工提供劳务服务（国内）；
围由分支机构经营；锅炉安装（按《许可证》核准范围经营）；建筑机电安装工程专业承包壹级；输变电工程专业承包贰级；工程勘察专业类（岩
营批准的项目，经相关部门批准后方可开展的活动）。属于合法的施工总承包单位。

4、监理单位

该项目监理单位为广西双建工程咨询有限公司。公司成立日期：2004年02月11日；法定代表人：徐某腾；类型：有限责任公司（自然人投资或
仟万圆整；营业期限：2004年02月11日至2034年02月01日；住所：来宾市XX路XXX号XX大厦XX层；经营范围：工程咨询；在全国范围内从事一
桥梁工程、隧道工程项目的监理业务；房屋建筑工程监理；市政公用工程监理，人防工程监理，电工工程监理，水利水电工程监理；公路桥梁工程
计，园林风景工程设计，建筑工程设计，房屋建设工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、通信工程、机电工程、桥梁工程
程、模板工程、建筑装饰装修工程、环保工程、园林绿化工程施工；劳务分包；公路工程试验检测；工程勘察；工程测量；工程招标代理；政府采
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。属于合法的监理单位。

5、劳务分包单位

该项目劳务分包单位为广西柳州鼎新建筑劳务有限责任公司。公司成立日期：2004年8月25日；法定代表人：彭某；类型：有限责任公司；
民币；住所：柳州市XX路XXX号；营业期限：长期；承包工程范围：砌筑作业分包劳务分包壹级；脚手架搭设作业分包壹级；水暖电安装作业
级；模板作业分包壹级钢筋作业分包壹级；混凝土作业分包；抹灰作业分包；建筑机械设备租赁；建筑周转材料租赁；经营劳务派遣业务（依法须
部门批准后方可开展经营活动）。属于合法的劳务公司。

(二)事故死者基本情况

死者石某祥，男，43岁，贵州省XX县XX乡XXX村，身份证号：522633**********，系广西柳州鼎新建筑劳务有限责任公司派遣到象州县象
造项目（一期）的钢筋工。

三、事故报告、事故经过及善后处理情况

(一)事故报告情况

事故发生后象州县象江路片区城中村棚户改造项目（一期）项目部拨打110报警和120急救电话，后报象州县博鑫城市开发投资有限公司、象州
报告后，报县委县政府和市应急局，县府立即组织县公安、人社局、应急局、住建局总工会以及象州镇人民政府等有关部门人员迅速赶赴事故现场
作。

(二)事故经过及善后处理情况

经查：石某祥为广西柳州鼎新建筑劳务有限责任公司于2020年4月委派到象州县象江路片区城中村棚户改造项目（一期）工作的一名钢筋工人左右，石某祥在工地2#楼4楼楼面绑扎钢筋，在取绑扎钢筋的铁丝时仰倒，被2#楼4楼剪力墙钢筋戳穿背部右肋，同班工友发现后立刻一起托着石沉，同时拨打110报警和120急救电话。120急救人员赶到现场后判断自己无法剪断钢筋，需要119消防人员操作，项目部人员立即拨打119求助，消交由120急救人员对石某祥实施抢救，最终抢救无效死亡。

事故发生后，现场安全员韦某成于18时08分向象州县象江路片区城中村棚户改造项目（一期）项目副经理张某贵报告，张某贵立即向其公司后组织项目部人员到事故现场积极配合相关部门开展救援和处置工作；石某祥抢救无效死亡后及时联系并安抚死者家属。经广西建工集团第五建筑新建筑劳务有限责任公司与死者家属协商，并与死者家属签订了一次性赔偿协议并赔付到位，死者家属对善后处理工作表示认可。

综上：事故发生后，项目部、建设单位以及各相关部门均能按照相关规定作出响应。事故处置、救援报告程序均符合规定，没有迟报、瞒报现二次伤害。

四、事故原因

(一)直接原因

钢筋工石某祥自身原因。事发期间没有人员或机械、设备与其发生摩擦、刮碰行为，属没有遭受外部能量意外释放发生碰撞而发生的仰倒，被穿背部右肋经抢救无效死亡。事故直接原因系钢筋工石某祥在施工过程没有注意个人防护不慎仰倒造成。

(二)间接原因

该项目施工总承包单位广西建工集团第五建筑工程有限责任公司与劳务公司广西柳州鼎新建筑劳务有限责任公司系发包方与承包方的关系，双订了《建设工程施工劳务分包合同》，合同中规定承包方工作内容为:临设、基础及室外零星工程部分、地下室及主楼（木模）及以上工程部分、装发生的2#楼4层楼面钢筋工作内容属于地下室及主楼（木模）及以上工程部分。双方于2019年8月20日签订了《劳务分包安全管理协议》，协议中围人员安全第一责任人，必须与其劳动队组签订安全责任书，落实队组安全负责人，对承包劳务作业的施工现场人员安全管理负主要责任。

1.劳务分包单位广西柳州鼎新建筑劳务有限责任公司。安全生产管理机制不健全，未按照《中华人民共和国安全生产法》及《建筑施工企业安专职安全生产管理人员配备办法》的规定，配备足额的专职安全生产管理人员；未按照《劳务分包安全管理协议》与劳务队组签订安全责任书，现导致事故发生的间接原因之一。

2.劳务公司项目负责人梁某飞，未健全本单位安全生产责任制。梁某飞作为劳务公司委派到项目的负责人，未健全项目的安全生产责任制，未的要求，以至于管理缺位，是导致事故发生的间接原因之二。

五、事故性质

经调查认定,象州县象江路片区城中村棚户改造项目（一期）“7.13”事故是生产安全责任事故。

六、责任认定

（一）劳务分包单位广西柳州鼎新建筑劳务有限责任公司，未按照《中华人民共和国安全生产法》及《建筑施工企业安全生产管理机构设置及配备办法》的规定，配备足额的专职安全生产管理人员，现场管理不到位，导致事故的发生，对事故负管理责任。

（二）劳务公司项目负责人梁某飞，未健全本单位安全生产责任制，梁某飞作为劳务公司委派到项目的负责人，未健全项目的安全生产责任制定责的要求，以至于管理缺位，导致事故的发生，对事故负安全管理责任。

七、相关行政处罚及建议

（一）广西柳州鼎新建筑劳务有限责任公司，未按规定配备足额专职安全管理人员，不具备安全生产条件，违反《中华人民共和国安全生产法
产经营单位应当具备本法和有关法律法规、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活
华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款第（一）项“事故发生单位对事故发生负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的
元以下的罚款……”的规定，事发后广西柳州鼎新建筑劳务有限责任公司积极抢救伤者，伤者抢救无效死亡后能积极安抚家属并理赔，因此建议给
务有限责任公司罚款人民币贰拾万元整（¥200000.00）的行政处罚，建议报象州县人民政府审批后，由象州县应急管理局作出具体的行政处罚决定

（二）梁某飞：劳务公司项目负责人，违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一款第（一）项“生产经营单位的主要负责人对本单位
职责督查：（一）建立、健全本单位安全生产责任制”。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款第（一）项“生产经营单位的主要安
本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般安全事故的，处上一年
款；”因此，建议给予劳务公司项目负责人梁某飞2019年收入壹拾壹万柒仟陆佰元整（¥117600.00）的百分之三十罚款叁万伍仟贰佰捌拾元整（
罚。建议报象州县人民政府审批后，由象州县应急管理局作出具体的行政处罚决定。

八、防范措施

为吸取事故教训，防止类似事故再次发生，提出以下防范措施。

象州县象江路片区城中村棚户改造项目（一期）的建设单位、施工总承包单位、监理单位，尤其劳务派遣单位的项目主要负责人和相关管理人员要
真履行安全生产职责。1.要深刻吸取本起事故教训，认真履行好企业安全生产主体职责，严格执行安全生产法律法规，要切实加强各项目部施工现场
项目部要认真开展经常性安全生产大检查，对检查中发现的隐患和问题要及时整改，严防此类事故再次发生。2.加强安全生产教育和培训工作，如实
培训情况。要制定切实可行的教育培训计划，组织实施提高工人安全防范意识和操作技能的培训活动，保证做到人人培训上岗。3.严格按照《中华人
法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》和《广西壮族自治区建筑工程施工安全监督暂行规定》等法律法规从事工程施工和管理

（二）1、建议县住建局将严格按照《中华人民共和国建筑法》（主席令第91号）、《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监
〔2014〕3号）及《厅本级建筑市场暨建筑工程质量安全执法检查处量标准（试行）的通知》（桂建管理〔2016〕17号）等文件精神要求，对我县
展全面深入排查，重点对存在无证施工行为进行打非治违，建立健全和完善建筑施工安全“严管重罚，惩防并举”的长效机制。落实各主体质量，安
建筑行业健康发展，防范安全生产事故的发生。

2、建议县安委办组织住建部门、应急部门、象州镇政府对象州县象江路片区城中村棚户改造项目（一期）的建设单位、施工总承包单位、监
进行警示约谈，预防此类事故再次发生。

象州县象江路片区城中村棚户改造项目（一期）

“7.13”事故调查组

2020年8月7日